



**UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA**

O princípio da transparência e o dever de informação

Análise da Política de Privacidade da Worten

Trabalho I – Direito da Proteção de Dados

Diogo Gaspar Sequeira – 340119055

Bruna Romão – 340121040

João Lima - 340120216

Faculdade de Direito | Escola do Porto
Fevereiro, 2026

“Arguing that you don’t care about the right to privacy because you have nothing to hide
is no different than saying you don’t care about free speech
because you have nothing to say”

(EDWARD SNOWDEN)

Nota Prévia

No âmbito da avaliação contínua do Seminário: Direito da Proteção de Dados, sob a docência da Prof. Filipa Urbano Calvão, foi-nos proposta a elaboração de um trabalho escrito, com a análise de uma política de privacidade de um responsável pelo tratamento de dados pessoais. Para o efeito, optamos pela política de privacidade da Worten disponível em <https://www.worten.pt/politica-de-privacidade>.

Índice

Nota Prévia.....	3
Lista de Siglas e Abreviaturas.....	5
1. Introdução e contextualização.....	6
2. O princípio da transparência e o (cumprimento do) dever de informar.....	6
3. Os fundamentos de licitude e a sua adequação	10
4. Conclusão.....	11
Lista de fontes consultadas	12

Lista de Siglas e Abreviaturas

AIPD – Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados

Arts. – Artigos

CEPD – Comité Europeu para a Proteção de Dados

CNPD – Comissão Nacional para a Proteção de Dados

EPD – Encarregado de Protecção de Dados

GT29 – Grupo de Trabalho do Artigo 29.º para a Proteção de Dados

i.e. – *id est*

LE - Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto, que assegura a execução do RGPD na ordem jurídica portuguesa

RGPD - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016

1. Introdução e contextualização

A Worten é uma das maiores cadeias de retalho de tecnologia e eletrodomésticos em Portugal, procedendo ao tratamento de dados pessoais em larga escala. São inúmeras as operações de tratamento¹ de dados pessoais efectuadas, decorrendo, nomeadamente, da venda de produtos nas suas lojas presenciais (equipadas com sistemas de videovigilância), bem como de vendas *online*, programas de fidelização, marketing direto, entre outros. A amplitude das finalidades e dos tratamentos subjacentes à operacionalização desta organização torna particularmente relevante a avaliação da conformidade da sua política de privacidade, disponível no respectivo sítio da Internet, com o RGPD² e a LE.

A análise incide sobre dois eixos fundamentais: (i) o cumprimento do princípio da transparência, concretizado no dever de informar os titulares dos dados nos termos dos artigos 5.º, n.º 1 a), 12.º e 13.º do RGPD; e (ii) a adequação dos fundamentos de licitude invocados para o tratamento de dados realizados, ao abrigo do artigo 6.º do RGPD.

2. O princípio da transparência e o (cumprimento do) dever de informar

O princípio da transparência constitui um dos pilares fundamentais do RGPD. Nos termos do art. 5.º, n.º 1 a), os dados pessoais devem ser objecto de um tratamento “lícito, leal e transparente” em relação ao titular dos dados. Este princípio concretiza-se, em larga medida, no dever de informação imposto ao responsável pelo tratamento, cujos requisitos de forma e conteúdo são densificados nos arts. 12.º, 13.º e 14.º do RGPD

O art. 12.º estabelece os requisitos gerais: a informação deve ser prestada de forma “concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, usando uma linguagem clara e simples”. Neste aspecto, a política de privacidade da Worten (doravante, “a política”) parece-nos redigida de forma clara e simples, compreensível aos olhos do homem-médio, não causando “fadiga informativa”³.

Quando os dados pessoais são recolhidos directamente do titular, sendo o caso

¹ Art. 4.º, n.º 2: “Tratamento”, uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação.

² Na falta de indicação expressa, os artigos mencionados na presente análise decorrem do RGPD.

³ “o requisito de que o fornecimento de informações e a comunicação com os titulares dos dados devem ser efectuados de forma “concisa e transparente” significa que os responsáveis pelo tratamento devem apresentar as informações e comunicar de forma eficiente e sucinta sem evitar fadiga informativa.” (sublinhado nosso). GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS, [Orientações relativas à transparência na aceção do Regulamento 2016/679, adotadas em 29 de novembro de 2017, revistas e adotadas pela última vez em 11 de abril de 2018 – WP260 rev.01](#)

predominante na relação da Worten com os seus clientes⁴, o responsável pelo tratamento deve fornecer, no momento da recolha, as seguintes informações:

- **Identidade e contactos do responsável pelo tratamento** *ex vi* 13.º, n.º 1, al. a)
- **Contactos do encarregado de protecção de dados** *ex vi* 13.º, n.º 1 al. b)
- **Finalidades do tratamento e respectivo fundamento jurídico** *ex vi* 13.º, n.º 1 al. c)
- **Interesses legítimos prosseguidos, quando o fundamento de licitude seja o art. 6.º, n.º 1 al. f)** *ex vi* 13.º, n.º 1 al. d)
- **Destinatários dos dados e, se for caso disso, transferência para países terceiros** *ex vi* 13.º, n.º 1 als. e) e f)
- **Prazo de conservação ou critérios para a sua determinação** *ex vi* 13.º, n.º 2, al. a)
- **Direitos dos titulares** *ex vi* 13.º, n.º 2, als. b)-d)
- **Existência de decisões automatizadas, incluindo definição de perfis, e lógica subjacente** *ex vi* 13.º, n.º 2, al. f)

Assim sendo, a política integra elementos conformes com o RGPD, na medida em que correspondem, pelo menos parcialmente, às exigências do dever de informação, a saber:

- a) **Identificação do responsável e do encarregado de protecção de dados:** a política identifica três entidades responsáveis pelo tratamento “*Worten – Equipamentos para o Lar, S.A., a Worten España Distribución, S.L., e a Worten Canarias, S.L., designadas como Worten*” e fornece o contacto do EPD (dpo@worten.pt), cumprindo assim os arts. 13.º, n.º 1, als. a) e b). Todavia, não é esclarecida a natureza jurídica da sua relação. Caso determinam conjuntamente os meios e as finalidades do tratamento de dados pessoais dos titulares dos dados, i.e, dos seus clientes., estaremos perante corresponsabilidade (art. 26.º). Assim, a fórmula adoptada na política, “*designadas como Worten*”, não cumpre as exigências do art. 26.º, n.º 2, porquanto não é disponibilizada a “essência do acordo” entre os corresponsáveis, se este acordo existe sequer, tão-pouco quem é o responsável por cada tratamento específico.
- b) **Direitos dos titulares:** são elencados os principais direitos (acesso, rectificação, apagamento, limitação, portabilidade, oposição, não sujeição a decisões automatizadas), indicando um canal dedicado de exercício dos mesmos⁵ e a CNPD como autoridade de controlo, em conformidade com o art. 13.º, n.º 2, als. b) a d).

⁴ Razão pela qual deixaremos de parte a análise da conformidade com o art. 14.º, que prescreve regras relativamente às informações a prestar quando os dados não são recolhidos juntos do titular.

⁵ <https://www.worten.pt/formulario-de-exercicio-de-direitos>

Não obstante, entendemos que existem algumas deficiências no cumprimento do dever de informação:

- a) **Prazos de conservação insuficientemente determinados:** Para dois tratamentos concretos são fornecidos prazos determinados: dados de transacção (10 anos) e videovigilância (30 dias)⁶, satisfazendo, quanto a estes tratamentos, o dever de informação. Porém, a política adopta uma formulação genérica “*a Worten retém os seus dados pessoais apenas pelo período de tempo estritamente necessário para executar a finalidade para a qual os recolheu*” para os demais tratamentos, pelo que, quanto aos demais, não cumpre o dever de informação. As Orientações do GT29 dizem explicitamente: “Não é suficiente para o responsável pelo tratamento dizer de forma genérica que os dados pessoais serão conservados o tempo necessário para as finalidades”⁷.
- b) **Omissão de informação sobre transferências internacionais:** O art. 13.º, n.º1, al. f) impõe a indicação, se for caso disso, da intenção de transferir dados para países terceiros e das garantias adequadas previstas. A política é completamente omissa neste quesito. Tendo em conta a natureza do negócio desenvolvido pela Worten, certamente recorre a prestadores de serviços tecnológicos (entre muitos outros: *cloud computing*, *client relationship management*, ferramentas de marketing digital, em grosso modo, as “big data analytics”), pelo que é razoável pressupor a existência de tais transferências.
- c) **Ausência de correspondência entre finalidades e fundamentos de licitude**⁸.
- d) **Interesses legítimos não concretizados e ausência de avaliação de interesses legítimos**⁹.
- e) **Definições de perfis insuficientemente descritas:** No segmento “*para que finalidades tratamos os seus dados pessoais?*” lê-se que a “*a Worten trata os dados para as finalidades a seguir indicadas: Programa Cliente Worten: A Worten trata dados de identificação, histórico de compras de artigos ou serviços, perfil de cliente e comunicação de campanhas*”¹⁰

⁶ O art. 19.º da LE regula a videovigilância em Portugal, estabelecendo condições de licitude, e locais proibidos onde as câmaras não podem incidir. No âmbito desta temática, foi também alterado o regime jurídico de exercício da actividade de segurança privada, vigorando a Lei n.º 46/2019, cujo artigo 31.º, n.º 2 estabelece o prazo de conservação máximo de 30 dias, contados desde a respectiva captação.

⁷ GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS, [Orientações relativas à transparência na aceção do Regulamento 2016/679, adotadas em 29 de novembro de 2017, revistas e adotadas pela última vez em 11 de abril de 2018 – WP260 rev.01](#)

⁸ Desenvolvida no Ponto 3 do presente trabalho.

⁹ Desenvolvida no Ponto 3 do presente trabalho.

¹⁰ “Comunicação de campanhas”, *per se*, não será um dado pessoal, mas sim operação de tratamento e/ou uma finalidade.

O art. 13.º, n.º2, al. f) exige informações sobre “a existência de decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis”, bem como “informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências previstas de tal tratamento para o titular dos dados”. Ora, a política volta a mencionar a definição de perfis no “*direito a não ficar sujeito a decisões individuais automatizadas*” onde se lê que o titular dos dados “*pode pedir para não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automático. Estas decisões estão relacionadas com a definição de perfis de consumo por parte da Worten, com base nos seus gostos, interesses e preferências, histórico de pesquisas e compras, etc., nomeadamente para prestar um serviço de qualidade e adequar as comunicações de marketing.*”

Em primeiro lugar, coloca-se a questão de interpretar o elemento gramatical da norma do artigo 22.º, n.º1: “O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito (...) / “*the data subject shall have the right not to be subject (...)*” – trata-se de um direito subjetivo que o titular deve invocar (o que pressuporia que o tratamento automatizado é, em princípio, lícito até que o titular se oponha) ou trata-se de uma proibição geral dirigida ao responsável pelo tratamento? O CEPD pronunciou-se sobre esta questão¹¹ (sublinhe-se o Considerando 72, sobre a importância do CEPD, neste contexto), esclarecendo que “*(...) the term “right” in the provision does not mean that Article 22(1) applies only when actively invoked by the data subject. (...) [it] establishes a general prohibition (...) this prohibition applies whether or not the data subject takes an action (...)*”. Assim sendo, a formulação adoptada pela política é criticável, pois dá a entender que o responsável pelo tratamento não está à partida impedido de realizar tais operações e de que cabe ao titular dos dados deve activamente exercer uma espécie de *opt-out*.

Em segundo lugar, a formulação adoptada não fornece qualquer explicação da lógica, dos dados/categorias de dados utilizados ou das consequências – no fundo, o responsável pelo tratamento não explica em que é consiste o *profiling* (leia-se o Considerando 71), e não define adequadamente quais as finalidades desse tratamento, dizendo apenas vagamente “*para prestar um serviço de qualidade e adequar as comunicações de marketing*”, tão-pouco informações sobre a realização de uma AIPD (art. 35.º e Considerando 91¹²). Como desenvolveremos *infra*, apenas mencionar como finalidade “para prestar um serviço de qualidade” não é suficiente para cumprir o dever de informação;

¹¹ COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 \(wp251rev.01\)](#)

¹² Tendo em conta o limite de palavras para a realização deste trabalho escrito, não desenvolveremos esta temática.

3. Os fundamentos de licitude e a sua adequação

O art. 13.º, n.º 1 al. c) exige a comunicação das finalidades *bem como* o fundamento jurídico para cada tratamento. A política apresenta as finalidades numa tabela e os fundamentos noutra, sem estabelecer qualquer correspondência, entre eles, pelo que o titular fica sem saber: com que fundamento é realizada a videovigilância¹³? Com que fundamento são enviados os inquéritos de satisfação? Qual é o fundamento aplicável ao tratamento de dados no “Programa Cliente Worten”? (sobre este “perfil de cliente” voltaremos adiante). A inexistência da mencionada correspondência constitui no nosso entender uma violação material do dever de informação.

O responsável pelo tratamento invoca o interesse legítimo como fundamento de licitude para o tratamento (art. 6.º, n.º 1, al. f)), o que pressupõe que seja realizada uma avaliação de interesses legítimos, documentada e comunicada, avaliação essa que se concretiza no preenchimento de três condições cumulativas: (i) existência e identificação clara de um interesse legítimo real, concreto e presente¹⁴; (ii) necessidade do tratamento para prosseguir os interesses, avaliando se não existe uma alternativa menos intrusiva; (iii) prevalência do interesse do responsável sobre os direitos e liberdades dos titulares¹⁵. O CEPD veio ainda clarificar, nas Orientações 1/2024 que esta avaliação de interesses legítimos deve ser realizada antes do início das operações de tratamento dos dados pessoais. Por sua vez, o art. 13.º, n.º 1 al. d), o que o obriga a facultar, junto do titular dos dados, informações relativamente aos interesses legítimos prosseguidos. A política limita-se, porém, a mencionar “*o interesse legítimo da Worten, por exemplo, para efeitos da melhoria da qualidade do serviço prestado*”, cuja redacção é equivalente ao exemplo paradigmático de má prática segundo as Orientações do GT29¹⁶. Por fim, a falta de comunicação desta ponderação prejudica também o exercício informado do direito de oposição do art. 21.º, n.º 1 do RGPD, cujo exercício pressupõe que o titular conheça o interesse prosseguido para poder apresentar razões relacionadas com a sua situação particular.

¹³ Nos termos da LE, o tratamento de imagens através de sistemas de videovigilância em estabelecimentos comerciais deve assentar, em regra, no interesse legítimo do responsável (segurança de pessoas e bens), com obrigação de realizar e documentar a avaliação de impacto.

¹⁴ Que deve ser lícito, real e presente, e não meramente especulativo. Vide, COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Guidelines 1/2024 on processing of personal data based on Article 6\(1\)\(f\) GDPR, adopted on 8 October 2024](#)

¹⁵ Entenda-se, equilíbrio entre o interesse legítimo e os direitos e liberdades dos titulares dos dados, tendo em conta os riscos para os direitos fundamentais e as expectativas razoáveis dos afectados.

¹⁶ “Exemplos de más práticas: as frases seguintes não são suficientemente claras para as finalidades do tratamento: “Podemos utilizar os seus dados pessoais para desenvolver novos serviços”: uma vez que não é claro quais são esses “serviços” nem como é que os dados ajudarão ao seu desenvolvimento”¹⁶. GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Orientações relativas à transparência na aceção do Regulamento 2016/679, adotadas em 29 de novembro de 2017, revistas e adotadas pela última vez em 11 de abril de 2018 – WP260 rev.01](#)

4. Conclusão

Em conclusão, embora a política de privacidade da Worten revele um esforço de conformidade com o RGPD, subsistem lacunas que comprometem a efetividade do princípio da transparência e o exercício informado dos direitos dos titulares. Neste sentido, entendemos que a Worten deveria rever a sua política de privacidade, estabelecendo uma correspondência clara entre cada tratamento, a respectiva finalidade e o fundamento de licitude aplicável, concretizando os interesses legítimos prosseguidos e prestando informação completa sobre as operações de *profiling* e as transferências internacionais de dados.

Lista de fontes consultadas

A. BARRETO MENEZES CORDEIRO (coord.), *Comentário ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Lei n.º 58/2019*, Coimbra, Almedina, 2021

A. BARRETO MENEZES CORDEIRO, *Direito da Proteção de Dados: à luz do RGPD e da Lei n.º 58/2019*, Coimbra, Almedina, 2020

COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Guidelines 1/2024 on processing of personal data based on Article 6\(1\)\(f\) GDPR, adopted on 8 October 2024](#)

COMITÉ EUROPEU PARA A PROTECÇÃO DE DADOS, [Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 \(wp251rev.01\)](#)

GRUPO DE TRABALHO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS, [Orientações relativas à transparência na aceção do Regulamento 2016/679, adotadas em 29 de novembro de 2017, revistas e adotadas pela última vez em 11 de abril de 2018 – WP260 rev.01](#)

JOEL A. ALVES, *O Novo Modelo de Proteção de Dados Europeu: da heterorregulação à autorregulação publicamente regulada*, Coimbra, Almedina, 2021